

Náhrada nemajetkové újmy v judikatuře

Jana Nováková*

1. Úvod

Náhrada nemajetkové újmy patří k nejvíce diskutovaným institutům nového soukromého práva. Zákonodárce v ní opustil tarifní přístup a svěřil určení výše náhrady úvaze soudu.¹ Soudy však dlouho hledaly měřítko, podle nichž mají výši náhrady určovat tak, aby byla přiměřená a předvídatelná pro obě strany sporu. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví přinesla bodové ohodnocení, které se stalo východiskem i pro další

případy, například pro náhradu duševních útrap pozůstalých, kde soudy vycházejí z pevné částky a tu upravují podle okolností případu. Tento přístup je v souladu s požadavkem, aby obdobné případy byly rozhodovány obdobně. V dalším textu se zaměřím na to, jak soudy s těmito měřítky zacházejí a jaké otázky zůstávají otevřené zejména u újmy na svobodě a na cti, kde žádná metodika dosud chybí a kde se rozhodování nejvíce rozchází.

* Autorka je advokátkou v Praze.

1 Srov. nálezy ÚS ze dne 3. 2. 2020, sp. zn. II. ÚS 1234/19, bod 24.

2. Újma na zdraví

U újmy na zdraví se soudy řídí metodikou, která oceňuje bolest a ztížení společenského uplatnění body. Hodnota bodu se odvozuje od průměrné mzdy.² Tím je zajištěna aktualizace částek bez zásahu zákono-

dárce. Kritici namítají, že metodika vede k mechanickému rozhodování, soudy ji však mohou modifikovat podle okolností. Tak se děje zejména u těžkých újem.

² Srov. rozsudek NS ze dne 17. 6. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1111/2021.